

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3225/2531	อัยการ แขวง ธนบุรี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย ลิขิต อภิวัฒนกุล	โจทก์
	นาย อุด ร ทุม ล่อง ทอง กับพวก	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 219, มาตรา 221

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดแต่โทษจำคุกการลงโทษโจทก์ร่วมฝ่ายเดียวอุทธรณ์ไม่ให้รอการลงโทษ และศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นไม่รอการลงโทษ จำเลยฎีกาว่าพยานหลักฐานโจทก์ฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำผิด การกระทำของจำเลยเป็นการป้องกันและโจทก์ร่วมมิใช่ผู้เสียหาย ล้วนเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่จำเลยมิได้อุทธรณ์คัดค้าน เพิ่งมายกขึ้นอ้างในชั้นฎีกา จึงเป็นข้อที่มีได้ว่ากันมาในศาลอุทธรณ์ แม้จำเลยจะได้รับอนุญาตให้ฎีกา ศาลฎีกาก็ไม่รับวินิจฉัยให้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งหกร่วมกันทำร้ายร่างกายนายลิขิตอภิวัฒนกุล ได้รับอันตรายแก่กาย และจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ทำร้ายนายโกมินทร์ อภิวัฒนกุล แต่ไม่เกิดอันตรายแก่กายขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 91, 295, 391 จำเลยทั้งหกให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 มีความผิดตามมาตรา 83, 295 จำคุก
คนละ 1 เดือน และปรับคนละ 2,000 บาท โทษจำคุกให้รอไว้ 1 ปี ส่วนจำเลยที่ 6
ให้ยกฟ้อง และข้อหาอื่นให้ยกฟ้อง โจทก์ร่วมอุทธรณ์ขอไม่ให้รอการลงโทษจำเลย
ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่ปรับและไม่รอการลงโทษให้จำเลยทั้งห้า นอกจากนี้
แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ฎีกาโดยได้รับอนุญาต
ให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ฎีกาว่า พยานหลักฐานโจทก์ฟังไม่ได้
ว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ได้กระทำความผิดกีดกันโจทก์ร่วมได้มีส่วนก่อชนวนและทะเลาะวิวาท
จึงมิใช่ผู้เสียหายที่ดี และว่าการที่จำเลยที่ 2 ต้องเกิดการชกต่อยกับโจทก์ร่วม
เนื่องจากโจทก์ร่วมได้เดินเข้ามาหาจำเลยที่ 2 ชกเพื่อนของจำเลยที่ 2 และจะหันมา
ชกจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 จึงต้องป้องกันตัวที่ดีล้วนแต่เป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่จำเลย
ดังกล่าวมิได้อุทธรณ์คัดค้านอย่างใด เพียงมายกขึ้นอ้างในชั้นฎีกา จึงเป็นข้อที่มิได้ว่า
กันมาในศาลอุทธรณ์ แม้จะได้รับอนุญาตให้ฎีกา ก็ไม่อาจทำให้ศาลฎีการับวินิจฉัยได้
ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยฎีกาของจำเลยในข้อเหล่านี้... ฯลฯ..."

พิพากษายืน

(นิเวศน์ คำผอง-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น